

1) INSTITUCIÓN SOLICITANTE

Razón Social	Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua
Unidad de Compra	CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
R.U.T.	71.014.200-9
Dirección	Gamero N°212
Comuna	Rancagua
Región	Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins

2) DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SOLICITADOS

Se requiere el servicio de "VACIADO DE CAMARA DE ALCANTARILLADO, VARIOS COLEGIOS CORMUN" con ubicación según anexo adjunto en la compra ágil, Rancagua, administrado por la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua:

Para la prestación del servicio se debe considerar las siguientes especificaciones técnicas:

Especificaciones	Descripción
A) Descripción	Especificaciones técnicas del proyecto
B) Dimensión de los establecimientos	n/a
C) Tipos de productos	Mantenimiento
D) Acreditación	Los oferentes deben acreditar cumplimiento de obligaciones laborales con certificado F-30
E) Espacios de los establecimientos a mejorar	n/a
F) Metodología de ejecución del proyecto	Según especificaciones técnicas adjuntas, proveedor deberá responder a la solicitud del mandante para realizar vaciado de cámara según indicación de fecha, hora y establecimiento educacional.
G) Seguridad e higiene	Antes, durante y después de la ejecución de los trabajos la empresa deberá adoptar las precauciones necesarias para la debida protección contra cualquier tipo de daños y/o accidentes. Así mismo deberá tomar todas las precauciones para evitar el derrame de líquidos u otros contaminantes.
H) Plazo de ejecución	Según la necesidad de vaciado
I) Informe de los servicios prestados	El proveedor una vez realizado el servicio tendrá que enviar al Inspector técnico de Obra, un informe con registro fotográfico, detalle la ejecución de las partidas ejecutadas. Dicho informe deberá entregarse firmado por parte del contratista al Inspector técnico de obra.

3) CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Según necesidad del mandante para el vaciado de cámara.

En caso de emergencia, el proveedor deberá asegurar el servicio en un periodo de 03 horas desde la solicitud vía mail de parte del mandante.

En casos programados, el mandante deberá enviar solicitud vía mail al proveedor para el vaciado de cámaras con 02 días corridos de notificación.

4) PRESUPUESTO DISPONIBLE

Monto estimado: \$1.130.500 I.V.A. incluido

5) AUMENTO DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN

Según lo establecido en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras, a solicitud del mandante y de mutuo acuerdo entre los contratantes, se podrá aumentar el monto de la contratación hasta en un 30% del monto originalmente pactado, esto siempre y cuando el monto total contratado más el aumento no supere las 100 UTM.



Respecto a los precios unitarios de los bienes y/o servicios, independiente de la causal que concurra para la ampliación del monto contratado, dicho aumento se deberá realizar en los mismos términos del contrato original.

6) LAS OFERTAS

La oferta que presente el proveedor deberá realizarla solo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el módulo de Compra Ágil dispuesto por ChileCompra.

7) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN	OBLIGATORIO	EVALUABLE
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN LA SOLICITUD Para esto completar el FORMULARIO N° 1, INDICANDO NOMBRE DE PARTIDA, UNIDAD, CUBICACIÓN, PRECIO UNITARIO o en su defecto, en un formato propio pero que contenga todas las partidas descritas en el itemizado cargado en la ficha electrónica de la compra ágil y todos los datos recién descritos.	SÍ	SÍ
PRECIO, ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, PLAZO Indicarlo en el FORMULARIO N° 1, o en su defecto, en un formato propio pero que contenga todos los datos recién descritos, indicando claramente la adherencia a los términos y referencias descritas en el Requerimiento de Compra ágil.	SÍ	SÍ

Nota: La no presentación de cualquiera de los documentos y/o información obligatoria dará lugar a NO considerar la oferta.

Prevalencia Documentos: Especificaciones técnicas prevalecen sobre el itemizado.

8) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se seleccionará al proveedor cuya propuesta sea de menor costo, siempre y cuando cumpla lo siguiente:

- Que, el monto total no supere en más de un 30% el presupuesto disponible.
- Que, la oferta de plazo se encuentre dentro del plazo estimado indicado en la ficha electrónica.
- Que, se coticen todas las partidas incluidas en el itemizado adjunto.
- Que el proveedor no tenga más de 02 obras en ejecución con el mandante al momento de la selección de ofertas.
- Que, la propuesta entregue toda la información y documentos indicados en el numeral 7 de este documento.
- Se preferirá al proveedor que cumplimiento con todos los numerales anteriores presente el menor precio.
 - Con todo, la Corporación podrá desistir de emitir una orden de compra cuando:
- En la evaluación detecte que algún producto o servicio considera un sobreprecio según precios de mercado comunal.
- Considere que la(s) oferta(s) recibidas no convengan a los intereses de la Corporación.
- No entreguen la información respecto a la disponibilidad y plazos de ejecución y/o que no indique la aceptación de los términos aquí descritos, al momento de presentar su oferta.

9) COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR

La Corporación podrá cancelar la orden de compra y además registrar una sanción en la ficha del proveedor en www.mercadopublico.cl en los siguientes casos:

- 9.1) Por atraso en la aceptación de la orden de compra (mas de 5 días corridos desde el envío de la Orden de compra al oferente)
- 9.2) Por no presentarse a la fecha de entrega de terreno citada por la ITO
- 9.3) Por el atraso en entrega de los productos y/o servicios (más de 5 días corridos)
- 9.4) Por incumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.
- 9.5) Por la aplicación de multas por cualquiera de los conceptos detallados en el presente documento.

Recordar, que es muy importante que los proveedores mantengan una buena calificación en el denominado concepto "Nota del Comportamiento Base" en www.mercadopublico.cl, ya que este antecedente puede ser utilizado por los organismos compradores como criterio de evaluación para los procesos licitatorios.

Por último, la posibilidad de aplicar estas sanciones es sin perjuicio de que la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua determine que la diferencia en las especificaciones técnicas sea en características relevantes del bien o servicio, en dicho caso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la Corporación el rechazo de la partida ejecutada o parte de ella y procederá a la cancelación de la orden de compra.

10) RECEPCIÓN DE OBRA

10.1) RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el Contratista/proveedor solicitará a la ITO designada a la obra, por escrito, vía mail, la recepción del servicio, quien deberá verificar el 100% ejecución de proyecto y el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, con la debida certificación de calidad de las obras que se indiquen en la compra ágil. Para esto el proveedor deberá adjuntar todos los registros de los vaciados, según formato adjunto en la ficha electrónica de la compra ágil, donde el supervisor del contrato debe constatar que la suma de cada registro, coincide con el total m3 contratados.

Constatado lo anterior, la ITO elaborará el Informe de Término de Obra, el que deberá comunicar por escrito a el/la Jefe/a del Departamento de Estudios y Proyectos de la CORMUN en un plazo no superior a 2 días hábiles, indicando la fecha en que el Contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de término el día en que el contratista terminó de ejecutar el 100% de las obras contratadas.

Dicha jefatura solicitará la designación formal de los miembros de la comisión, la que estará conformada por:

- Director del establecimiento educacional o de salud, según corresponda
- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos o Profesional del Dpto. Estudios y proyectos, que indique.
- Profesional del área de la construcción de CORMUN.

La comisión tendrá un máximo de 03 días hábiles, para conformar y recibir las obras o, en su defecto, emitir un acta de observaciones que incluya un plazo para ser subsanadas. En este acto, participará el contratista.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepción sin observaciones, definiendo en ésta la fecha de término de las obras y el plazo de garantía por correcta ejecución, si corresponde.

En el evento de que se efectúe observaciones, estas se detallarán en el Libro de Obras y se levantará un Acta de Recepción Provisoria con observaciones, que deberá ser enviada por correo al proveedor, indicando un plazo para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones señaladas.

El plazo para subsanar las observaciones levantadas por comisión nunca podrá exceder el 50% plazo de ejecución ofertado por el proveedor. En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos si la comisión lo observa, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra durante la ejecución del proyecto.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitará nuevamente la recepción a la ITO, la que verificará su término en un plazo no superior a 5 días corridos e informará a la Comisión para que proceda a efectuar la Recepción Provisoria dentro de los 5 días corridos desde su comunicación.

En el caso que el Contratista no resuelva las observadas por la Comisión de Recepción Provisoria, la ITO indicará en el Libro de Obras las razones y las observaciones que motivan la no recepción de las obras. La ITO informará al Mandante, quién resolverá en consecuencia y se procederá con el Término Anticipado del Contrato, con la respectiva liquidación.

Si las observaciones no fueren subsanadas correctamente, se aplicarán las multas de acuerdo a lo establecido en estos Términos de referencia, entendiéndose que el contratista no ha terminado las obras contratadas, reanudando la contabilización de las multas a partir de la fecha de emisión del Acta de Observaciones de Recepción Provisoria, hasta que el contratista subsane las observaciones y solicite nuevamente la recepción a la ITO.

Posterior a la Recepción Provisoria y durante el periodo de garantía, la CORMUN usará o explotará la obra como estime conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotación inadecuada.

11) FORMA DE PAGO Y OTROS

El proveedor solo podrá emitir la factura una vez emitida el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.

La factura deberá emitirse a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, RUT 71.014.200-9, con el detalle del servicio contratado, indicando Número de Orden de compra, el ID de la Compra ágil y nombre del establecimiento donde se realizaron los trabajos. Cualquier error u omisión en la factura suspenderá el cómputo del plazo de pago.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el proveedor en su oferta, no aceptándose cuentas de terceros no informados previamente.

Previo al pago el proveedor deberá acreditar el cumplimiento de sus relaciones laborales, entregando a la Corporación un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la Dirección del trabajo, con fecha de emisión menor a 15 días corridos, el que será requisito obligatorio para cursar el pago al proveedor.

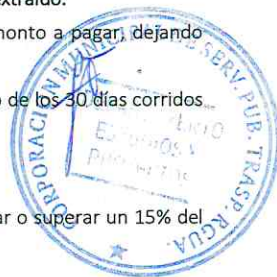
Una vez ejecutado el servicio el proveedor deberá adjuntar un medio de certificación de la disposición final del agua extraído.

En caso de existir multas, descuentos o cobros por daños, la Corporación podrá descontarlos directamente del monto a pagar, dejando constancia en la liquidación respectiva.

La Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua pagará por los bienes y/o servicios dentro de los 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura y previa recepción conforme de los bienes y/o servicios.

12) MULTAS

- Atraso en la respuesta del servicio: 2% del valor total del contrato por día corrido de retraso, en caso de igualar o superar un 15% del valor de contrato las multas por atraso, se podrá solicitar el término anticipado del mismo.
- Incumplimiento técnico: 1 UF por cada evento observado por la ITO o supervisor designado.
- Falta de documentación obligatoria: 1 UF por cada omisión en terreno u obra.
- No acatar instrucciones técnicas del ITO: 1 UF por evento.
- No acatar la petición de documentación o de registro fotográfico por parte del ITO: 1 UF por evento.



- f. Mala calidad de ejecución: 2 UF por cada unidad o partida rechazada.

Si las multas acumuladas superan un 15% del valor total del contrato, la Corporación, en cualquier momento, podrá terminar unilateralmente el contrato sin ulterior recurso.

13) PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS:

1. Notificación: La ITO comunica vía correo al contratista con copia a chilecompra@cormun.cl
2. Descargos: El proveedor tendrá 3 días corridos para presentar sus descargos al correo de la ITO con copia a chilecompra@cormun.cl
3. Resolución: La Corporación resolverá en un plazo de 15 días corridos mediante resolución del Secretario General. Resolución será enviada al correo del contratista dentro de los 5 días corridos posteriores a la emisión de la respectiva resolución.
4. Aplicación: Si se acoge total o parcialmente, se descontará del estado de pago más próximo.

14) CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

De acuerdo al artículo 130 del Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Corporación podrá modificar o declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en todo o en parte, sin ulterior recurso del adjudicatario, por alguna de las siguientes causales:

- a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
- b) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
- c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Se considerará incumplimiento grave el que las multas cursadas superen un 15% del valor del contrato.
- d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13. En tal caso, la institución sólo pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter.
- f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- g) Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
- h) Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados no tengan los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno, extorsión, coerción y/o colusión.

En los casos señalados precedentemente podrá terminarse el contrato anticipada y unilateralmente por la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. Dicho acto será sancionado mediante la correspondiente resolución del Secretario General de la Corporación y no dará derecho a ningún tipo de indemnización en favor del(los) proveedor(es).

15) PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

En el caso de poner término anticipado al contrato, la Corporación dictará la correspondiente Resolución del Secretario General, señalando específicamente las razones que se han considerado para tomar tal decisión y designará una comisión de liquidación de contrato, la que estará compuesta por dos profesionales del Departamento de Estudios y Proyectos y el o la directora (a) del establecimiento. Luego, se notificará dicha Resolución al proveedor mediante portal de mercado público con copia al correo del contratista.

Notificada la Resolución de terminación de contrato, la comisión de liquidación del contrato realizará un informe que dé cuenta sobre la liquidación del contrato, el que será notificado al proveedor, a través de mercado público y correo de la empresa. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 03 días corridos para apelar al informe de la comisión liquidadora, debiendo enviar sus descargos al correo chilecompra@cormun.cl, indicando en el asunto "Descargos de proveedor XXX (indicar nombre de proveedor) por TAC, ID 557639-XXX" (indicar ID de la licitación según portal).

Los descargos serán remitidos al Secretario General, en conjunto con el informe de la comisión liquidadora para indicar, por resolución, la aceptación o rechazo de los descargos realizados por el proveedor, liquidando el contrato en este acto administrativo.

16) DISPOSICIONES FINALES:

- a. No se aceptarán ofertas que no cumplan con los antecedentes exigidos.
- b. El plazo para ejecutar las obras comenzará al momento de la entrega en terreno, la que ocurrirá solamente si el proveedor adjudicado ha tomado los seguros y garantías exigidos por la Corporación, si corresponde el caso, y sólo después de emitida la orden de compra y contrato si este último es requerido. La entrega en terreno quedará plasmada en un acta de entrega en terreno, indicando claramente la fecha de entrega.
- c. La Corporación podrá exigir la formalización de un contrato previo al envío de la orden de compra.
- d. El proveedor adjudicado no podrá ceder total ni parcialmente el contrato.
- e. Se entenderá que los oferentes por el solo hecho de presentar sus ofertas, declaran conocer y aceptar en todas sus partes el contenido administrativo, el proyecto, sus especificaciones técnicas y demás documentos integrantes del proceso de compra.
- f. Los Tribunales competentes en caso de controversia serán los Juzgados Civiles de Rancagua.
- g. El ITO será designado posterior a la aceptación de la Orden de comprar por parte del oferente, podrá requerir todos los documentos que estime necesarios relativos al proyecto o los profesionales y técnicos de la empresa que ejecutarán el proyecto. Asimismo, podrá solicitarse un registro fotográfico, guías de despacho y/o facturas de materiales en cualquier momento de la realización del proyecto por parte del ITO.
- h. Será obligatorio para el contratista:
 - i. Archivo de obra: El contratista deberá tener bajo su responsabilidad, en las oficinas de faena, toda la documentación necesaria que permita una buena fiscalización administrativa, contable, técnica y laboral, debidamente archivada, encuadrada o en cualquier forma, que permita una buena lectura y resguardo de ella.
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá obligatorio mantener a la vista los siguientes: Circulares e instrucciones del mandante y la ITO, relacionadas con la obra. Legajo completo de planos y copias para la ITO, como para la empresa constructora.
 - ii. Libro de obra: Se obliga al Contratista a proveer de libros de obras de acuerdo a lo indicado en la O.G.U.C., foliados, en triplicado, con papel autocopiativo y tapa dura. Se consulta la cantidad de libros necesarios los que serán entregados en forma unitaria, y quedarán en la obra. En estos libros, se harán las anotaciones y/o observaciones que la I.T.O., los profesionales autores del proyecto y la constructora señalen en su oportunidad. Se dejará constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construcción.
 - iii. Normas de seguridad: Será de responsabilidad del contratista mantener todas las normas de seguridad correspondientes a este tipo de trabajo, especialmente el trabajo en altura, incluyéndose la entrega de EPP y las indicaciones especiales del mandante sobre el particular. Se deberá prestar especial atención a que las faenas no entorpezcan el funcionamiento y seguridad del público.
 - iv. El contratista será el único responsable del cumplimiento del Decreto 594 de MINSAL.
 - v. El proveedor deberá realizar un registro fotográfico detallado de las obras/proyecto y/o servicio realizado, que deberá entregar al ITO al finalizar el proyecto.



